

N. 1626/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE**

composta dai Magistrati:

dr.ssa Maura Caterina Barberis

Presidente

dr.ssa Maria Carla Rossi

Consigliere

dr.ssa Alessandra Del Corvo

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in sede di giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato

DA

Parte_1 e *Parte_2*, residenti in Milano, elettivamente domiciliati in Milano, via Cesare Battisti n. 23, presso gli Avv.ti Diego Monteleone e Giuseppe Ancona;

ATTORI IN RIASSUNZIONE

CONTRO

Controparte_1

[...]

CP_2

CP_3

CP_4

CP_5

[...]

e

Controparte_6

CONVENUTI CONTUMACI

E CONTRO

CP_7

(C.F.

C.F._1

)

residente in Milano,

Controparte_8

(C.F.

C.F._2

)

residente in Milano,

CP_9

(C.F.

C.F._3

)

residente in Milano,

Controparte_10

(C.F.

C.F._4

),

residente in Milano,

Controparte_11 (C.F. C.F._5 residente in Milano, CP_12 (C.F. C.F._6) residente in Milano, CP_13 (C.F. C.F._7) residente in Roma, Controparte_14 (C.F. C.F._8) residente in Milano, Controparte_15 (C.F. P.IVA_1 , con sede in Londra (Regno Unito, iscritta nel Registrar of Companies for Org_1 (Registro delle Società per Inghilterra e Galles) in data 11 marzo 2010 al n. 7187092, in persona del legale rappresentante pro tempore, Signora CP_16 [...] **condomini del** Controparte_17 rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Sironi (C.F. C.F._9 , pec Email_1 fax 02/76313322) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Turati n. 8;

Oggetto: diritti reali – possesso - trascrizioni

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PER GLI ATTORI IN RIASSUNZIONE:

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:

1) **in via preliminare**, rigettare l'eccezione svolta dagli appellati volta a far dichiarare l'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione della cessazione della materia del contendere perché infondata in fatto che in diritto;

2) **in via ancora preliminare**, dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti dagli appellati nel giudizio di appello R.G. n. 414/2015, nonché dei documenti prodotti in questa fase;

3) **nel merito**, dichiarare cessata la materia del contendere per aver, il CP_1 appellato, sostituito la delibera del 25.07.2013 con altra validamente adottata il 12.02.2014, con la quale l'assemblea deliberò “che la Org_2 Pt_3 non esegua alcun tipo di intervento sullo stabile”;

4) **in via subordinata**, dichiarare, comunque, che la delibera adottata dal Controparte_1 [...] in Milano, nell'adunanza del 25 Luglio 2013, è nulla, quantomeno annullabile, per le ragioni tutte dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e ripetute in questa fase del procedimento;

5) dichiarare inammissibile l'intervento in questa fase del procedimento, di CP_7 [...] CP_8 Controparte_10 Controparte_18 CP_12 CP_13 CP_14 e Controparte_15 ; dichiarare, comunque, che CP_9 non è condomino del CP_1 [...] CP_1 , in Milano, non avendo fornito prova di aver accettato l'eredità di Persona_1 , e che CP_16 non è legale rappresentanza della Controparte_15 , sicché detta società non ha legittimazione passiva, né legittimazione ha CP_14 per non aver la stessa prodotto il regolamento di condominio, nell'atto di provenienza neppure richiamato;

6) condannare il Controparte_19 , in persona dell'amministratore, alla rivalsa delle spese del doppio grado del giudizio;

7) condannare gli intervenuti alla rivalsa delle spese di lite del secondo grado di giudizio;

8) compensare tra le parti le spese di lite del procedimento svoltosi avanti la Corte Suprema di Cassazione R.G. 28.835/17 conclusosi con sentenza n. 6.580/23 emessa il 27.01.2023, depositata il 06.03.2023 ed in pari data comunicata”.

PER i CONVENUTI in RIASSUNZIONE:

“Dichiarare, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per avere il CP_1 appellato sostituito la delibera del 25.07.2013 con altra validamente adottata il 12 febbraio 2014 nonché l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c. della produzione del doc. 1 da parte degli appellanti e delle istanze istruttorie da questi formulate;

Nel merito

- Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza.

In ogni caso

- Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 del presente giudizio e di quelle del giudizio di legittimità”.

MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. A seguito della sentenza n. 6580/2023 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 27.1.2023, depositata il 6.3.2023, che ha annullato con rinvio la sentenza n. 3471/2017 della Corte d'Appello di Milano, Parte_1 e Parte_2 hanno riassunto il giudizio introdotto nei confronti del Controparte_1 mediante impugnazione della delibera condominiale del 25.7.2013.

Va premesso che la domanda degli attori è stata integralmente rigettata nel merito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 15395 del 29.12.2014, successivamente confermata dalla Corte d'Appello. La pronuncia di secondo grado è stata annullata dalla Suprema Corte unicamente sul rilievo della mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, atteso che la domanda in primo grado era stata proposta non solo da Parte_1 e da Parte_2 ma anche da altri condomini (i Sig.ri CP_20 CP_2 CP_3 Per_2 e CP_6 i quali, invece, non avevano impugnato la sentenza del Tribunale.

La Suprema Corte - ritenendo tale profilo di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti - premessi i principi giurisprudenziali in tema di litisconsorzio processuale in materia di impugnativa di delibere assembleari e rilevato che la Corte d'Appello di Milano non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini sopra indicati i quali, pur non essendo appellanti, erano stati parte del giudizio di primo grado, ha dichiarato la nullità della sentenza di secondo grado “con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano affinché provveda all'integrazione del contraddittorio”.

2. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. regolarmente notificato nel rispetto dei principi affermati dalla Suprema Corte, i condomini Parte_1 e Parte_2 chiedono la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle seguenti conclusioni: (i) dichiarare cessata la materia del contendere per avere, il CP_1 appellato, sostituito la delibera impugnata del 25.07.2013 con altra validamente adottata il 12.02.2014; ii) in via subordinata, dichiarare, comunque che la delibera adottata dal Controparte_1 in Milano, nell'adunanza del 25.07.2013 è nulla, quantomeno annullabile, per le ragioni tutte dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e ripetute in questa fase del procedimento; iii) dichiarare inammissibile l'intervento in questa fase del procedimento di CP_7 Controparte_8 Controparte_10 Controparte_18 CP_12 CP_13 Controparte_21 e Controparte_15, dichiarare, comunque che CP_9 non è condomino del Controparte_1, non avendo fornito prove di aver accettato l'eredità di Persona_1 che CP_16 non è legale rappresentante della Controparte_15, sicché detta società è carente di legittimazione passiva, così come priva di legittimazione passiva è la condomina Controparte_21 per non avere la stessa prodotto il regolamento di condominio nell'atto di provenienza neppure richiamato.

Gli attori formulano poi richiesta di prova per testi e chiedono deferirsi giuramento decisorio ed espletarsi CTU.

Si sono regolarmente costituiti i convenuti CP_7 Controparte_8 CP_9, [...] CP_10 Controparte_11, CP_12 CP_13 Controparte_14, CP_15 [...] quali condomini del Controparte_1 (doc. da n. 2 a n. 10 fasc. di secondo

grado del CP_1 , chiedendo il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Alla prima udienza del 9.1.2024 il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia del [...] CP_1 e dei condomini CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 e CP_6 Con ordinanza emessa a seguito di scioglimento di riserva, *“ritenuta la causa matura per la decisione considerato che le prove richieste nel ricorso in riassunzione, della cui ammissibilità peraltro è lecito dubitare, non hanno rilevanza ai fini del decidere”*, ha rinviato all'udienza dell'11.6.2024 per la rimessione della causa in decisione.

Successivamente riassegnato il procedimento ad altro Consigliere relatore, all'udienza dell'11.6.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

3. Va preliminarmente rigettata l'eccezione degli attori di inammissibilità dell'intervento in appello degli odierni condomini-convenuti.

Occorre premettere che, contrariamente all'assunto degli attori, è pienamente ammissibile la documentazione a tal fine prodotta dai convenuti fin dal giugno 2015 con la comparsa di costituzione in appello nel procedimento portante n. 414/2015 poi definito con la sentenza oggetto di annullamento; tale documentazione è altresì rilevante in quanto in parte attinente al profilo – contestato da Pt_2 e Parte_1 - della legittimazione dei condomini intervenuti.

In proposito va premesso che con delibera del 31.03.2015 (doc. n. 1 fascicolo di secondo grado del CP_1 l'assemblea condominiale aveva deciso di non autorizzare l'amministratore alla difesa del CP_1 nel giudizio di secondo grado avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 15395/14 emessa dal Tribunale di Milano. Con la stessa delibera si precisava che i condomini interessati – che avevano invece espresso voto favorevole – (CP_15 , CP_22 CP_23 [...] , CP_9 , CP_7 CP_8 , CP_10 CP_13 CP_18 e CP_12 sarebbero potuti *“intervenire privatamente contro l'impugnazione”*.

La Corte rileva che l'intervento dei condomini in un giudizio di appello è sempre pienamente consentito (si veda l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, espresso, tra l'altro, da Cass. n. 22942/2004, Cass. n. 8479/1999, Cass. n. 1011/2010 e n. 4991/2012): ciò in quanto i condomini non sono terzi ma parti originarie e, pertanto, il loro intervento non è soggetto ai limiti ed alle preclusioni previste per l'intervento in appello dall'art. 344 c.p.c. (in tal senso di recente la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 35576/2021, ha statuito *“la peculiare natura del CP_1 , ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni e, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado, fissati nell'art. 344 c.p.c.”*).

E' di tutta evidenza, anche nel caso di specie, che i condomini/odierni convenuti sono intervenuti nel giudizio di secondo grado – nel quale invece il CP_1 è rimasto contumace - per far valere il diritto della collettività condominiale ad accertare la legittimità di una delibera dalla quale il CP_1 stesso, ed anche il singolo condomino, avrebbero avuto dei benefici senza contropartita alcuna, come meglio si dirà nel prosieguo.

Pretestuose sono poi le ulteriori eccezioni di inammissibilità dell'intervento degli odierni convenuti. Ed invero, come si evince dalla documentazione prodotta dal Condominio nell'originario giudizio di appello, ognuno di essi è proprietario di un'unità immobiliare facente parte del Organizzazione_3

[...]

[...]

[...] e da anni partecipa alle assemblee condominiali esercitando il diritto di voto, senza che nessuno, neppure gli odierni attori/appellanti, abbiano mai sollevato alcuna contestazione sul punto. Quanto, nello specifico, al Signor CP_9 , egli è l'unico erede della sorella (come risulta dal doc. 4 fascicolo appello), deceduta il 17.06.2002, ed è proprietario, da oltre vent'anni, dell'immobile facente parte del Condominio, partecipa alle assemblee ed alle delibere, sostiene le spese condominiali, si comporta pertanto come proprietario dell'immobile, con conseguente piena accettazione – anche tacita - dell'eredità.

La Signora CP_14 è proprietaria, da oltre trent'anni, sin dal 1986, dell'immobile facente parte del Condominio (si veda il doc. n. 9 fascicolo appello). Nell'atto di compravendita si fa menzione del regolamento condominiale, prodotto da controparte sub doc. n. 4 fasc. primo grado, mai contestato. Si ricorda peraltro che CP_1 è colui che è proprietario di un immobile facente parte di un Condominio e che per la costituzione in giudizio non è necessario produrre il regolamento, a maggior ragione ove tale documento, accettato nell'atto di acquisto (Cass. 17886/2009; nello stesso senso Cass. 19212/16), sia già stato prodotto da controparte.

Quanto, infine, a Controparte_15 , controparte si limita ad affermare, senza tuttavia dimostrare, come era suo onere, che la Signora CP_16 non sia la legale rappresentante della società; in senso contrario la Corte rileva che la stessa risulta aver partecipato, personalmente o per delega, alle assemblee condominiali ed anche a quella dalla quale è scaturita la delibera impugnata innanzi al Tribunale di Milano (doc. n. 6 fasc. primo grado, assemblea alla quale erano presenti i Signori Pt_2 e Parte_1 nonché Controparte_15 per delega di CP_7), senza che gli odierni appellanti abbiano mai eccepito alcunchè.

Va aggiunto che Controparte_15 è una società di diritto inglese anch'essa soggetta a un regime di pubblicità che consente a chiunque, tramite accesso a internet, di verificare sia l'esistenza della società sia il nominativo degli amministratori in carica della stessa: ebbene, i documenti prodotti sub n. 10 del fascicolo d'appello dal CP_1 confermano sia l'attribuzione del codice fiscale italiano alla società proprietaria dell'appartamento sito in Via Kramer 17 piano 1 – S1, che ha da sempre partecipato alle assemblee condominiali, sia la costituzione di tale società in data 11 marzo 2010 al n. 7187092 nel registro delle società, sia la qualifica di amministratore della Signora CP_16 che ha firmato quale amministratore della stessa (director) il certificato azionario n. 1 anch'esso prodotto sub doc. n. 10.

L'eccezione di inammissibilità degli interventi e di carenza di legittimazione passiva dei condomini Signori CP_9 , CP_14 e CP_15 è pertanto infondata.

4. Quanto alla domanda, riproposta in questa sede, volta ad ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere per avere, il CP_1 appellato, sostituito la delibera impugnata del 25.07.2013 con altra validamente adottata il 12.02.2014 (domanda già rigettata nei precedenti gradi di giudizio), la Corte rileva quanto segue.

Nell'atto di appello i condomini Pt_2 e Parte_1 hanno affermato che con delibera del 12.02.2014 (doc. 1 appellanti) il Condominio avrebbe sostituito quanto deliberato nel corso dell'assemblea del 25.07.2013, con conseguente cessazione della materia del contendere. Gli appellanti hanno precisato di aver prodotto solo nel giudizio di appello tale documento in quanto il CP_1 aveva taciuto detta circostanza.

Innanzitutto si evidenzia che il documento prodotto dagli appellanti reca la data del 12.02.2014, vale a dire una data antecedente a quella fissata per la precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, e di tale documento gli appellanti erano ben a conoscenza, avendo il Signor Parte_1 ricoperto il ruolo di presidente dell'assemblea e partecipato, insieme al Sig. Pt_2 all'assunzione della delibera ricevendo il relativo verbale. Tale documento pertanto poteva essere prodotto nel giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c..

In ogni caso, nel merito, la domanda è infondata e il relativo motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale va rigettato.

L'assemblea del 12.02.2014 aveva infatti il seguente ordine del giorno: *"1. Esame lettera Parte_4 [...] del 13/12/13 e conseguente delibera se accettare o meno l'impostazione data dalla società [...] Parte_4 alle varie questioni enucleando, se del caso, proposte di definizione da inoltrare a Parte_4 [...] in risposta alla lettera sopra citata; 2. Nomina dell'Amministratore solo nel caso di delibera favorevole di cui al punto 1) affinché abbia a rappresentare legalmente il Condominio nei confronti di Parte_4 .*

In merito al primo punto l'Avv. Renna, presente all'assemblea per il Condominio, relazionava i presenti circa la complessità della situazione che si era venuta a creare per le varie servitù rivendicate da Parte_4 e precisamente: allaccio alla fognatura di CP_1 Org_2 acquedotto, collegamento linee telefoniche e citofono. L'Avv. Renna e l'Amministratore, *"in considerazione dell'estrema complessità della situazione, auspicano che si possa trovare un accordo con Parte_4 [...] sia per salvaguardare le parti comuni del CP_1 Controparte_1 , sia per la soluzione dell'annosa vertenza, anche se Parte_4 dovrebbe dimostrare il proprio diritto alla servitù che rivendica. Fermo restando il serio auspicio di un accordo fra le Parti, l'assemblea all'unanimità delibera di conferire incarico all'Avv. Stefano Renna di enucleare proposte di definizione da inoltrare a Parte_4 a condizione che Parte_4 rimuova le opere abusive sin qui eseguite e ripristini la situazione quo ante e che Parte_4 non esegua alcun tipo di intervento sullo stabile"*.

È di tutta evidenza che detta delibera, relativa alle servitù rivendicate da Parte_4 e negate dal CP_1 che ritiene che la stessa abbia eseguito opere abusive, aveva un oggetto diverso rispetto a quella del 25.07.2013, impugnata dagli attori, con cui il CP_1 conferiva incarico alla commissione di condomini ai fini della redazione e successiva conclusione con Org_2 stessa del contratto di appalto – da stipulare poi in nome e per conto del CP_1 – avente ad oggetto la realizzazione delle opere di natura straordinaria indicate nel verbale assembleare del 25.07.2013.

E' pertanto evidente che la delibera impugnata non è stata in alcun modo sostituita da quella del 12.2.2014, ed il riferimento agli interventi da eseguire sullo stabile deve essere circoscritto a quelli che Parte_4 si riteneva legittimata ad eseguire per effetto delle servitù sopra indicate e da essa rivendicate.

Anche tale motivo di doglianza va quindi rigettato.

5. Sono altresì infondate nel merito le domande degli attori riproposte in questa sede, dovendo concludersi – come già affermato nelle precedenti fasi di merito - per la piena validità della delibera assembleare impugnata.

Gli appellanti continuano a sostenere che le opere oggetto della delibera impugnata debbano considerarsi, se non innovazioni, delle modifiche, con conseguente necessità della maggioranza dei partecipanti al Condominio e dei 2/3 dei millesimi dell'edificio.

Tale prospettazione va disattesa, in quanto tutte le opere dettagliatamente menzionate e descritte al punto n. 11 delle pagine da 3 a 6 della bozza di accordo sottoscritta tra la commissione dei condomini e la Parte_4 – ovvero il ripristino delle facciate con la tinteggiatura e la verniciatura di esse, la pavimentazione del cortile, la modifica dell'ingresso del civico 19 di CP_1 lo spostamento del cancello a filo della parete esterna, la sostituzione dei cancelli posizionati ai due ingressi, la posa delle pulsantiere citofoniche su strada, la sostituzione delle finiture dell'androne del civico 19 nonché infine la posa di ulteriore numero civico – non incidono sull'esistenza della cosa comune e non ne alterano l'originaria funzione e destinazione, trattandosi piuttosto di lavori posti in essere al fine dell'ottimale godimento della cosa comune ad opera di tutti i condomini nell'ottica del risanamento e del recupero di porzioni assai ammalorate di parti comuni quali la facciata ed il cortile (si vedano le fotografie di cui al doc. n. 1 del fascicolo di primo grado del CP_1 .

Si tratta, in altri termini, di opere di riqualificazione/manutenzione ordinaria dello stabile, rientranti nel limite che l'art. 1102 c.c. ha previsto con riguardo ai poteri che ciascun condomino può esercitare sulle parti comuni condominiali, e pienamente eseguibili in forza della delibera impugnata adottata con le maggioranze di legge. Sarebbero infatti state ripristinate le facciate *"in tinta chiara uguale od*

omologa all'esistente" (punto 1.3 doc. 7 fasc. primo grado Cond.), verniciati i parapetti dei balconi e le inferriate fisse esistenti con smalto *"in colori simili all'esistente"* (punto 1.4 doc. 7 fasc. primo grado Cond.), sostituiti i pluviali con altri di uguale diametro rispetto a quelli esistenti (punto 1.5 doc. 7 fasc. primo grado Cond.), sostituita la pavimentazione esistente, ammalorata, con una nuova pavimentazione con sistemazione dei cordoli e del verde esistente, ripristinato il manto di copertura ed i sottotetti (punto 4 doc. 7 fasc. primo grado Cond.).

Lo spostamento del cancello di ingresso al civico 19 a filo di parete interna, lo spostamento e la sostituzione dei cancelli ai due ingressi, l'apposizione all'esterno di citofoni attualmente posizionati all'interno - si precisa che il citofono dell'autorimessa ora demolita è posizionato da oltre vent'anni all'interno dell'androne del civico 19 ed è ben visibile dall'esterno -, e di un altro numero civico rientrano, come rilevato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello nella sentenza gravata, nelle facoltà di uso della cosa comune attribuite al comproprietario ai sensi dell'art. 1102 c.c., non configurano un'innovazione e le relative delibere non richiedono l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, come invece pretestuosamente sostenuto dagli appellanti/attori in riassunzione.

La delibera impugnata del 25.07.2013 rispetta altresì le maggioranze previste dal nuovo art. 1120 c.c. comma secondo, essendo indubbio che lo spostamento del cancello del civico 19 di **CP_1** a filo strada renda più sicuro l'edificio, evitando la sosta di estranei nell'androne od il compimento di attività non conformi al decoro dell'edificio.

In merito all'apposizione del numero civico, si rimanda agli artt. 17 e 18 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 20.07.1999 (doc. 9 fasc. primo grado Cond.) sull'assegnazione del numero civico degli edifici da parte dell'Amministrazione Comunale.

Rientra pertanto nell'uso della cosa comune, e nell'assolvimento di un preciso obbligo, l'apposizione del numero civico per i nuovi edifici, con conseguente non applicabilità delle maggioranze indicate dagli appellanti.

Con ulteriore motivo di doglianza gli appellanti/odierni attori sostengono che nella tavola 01c, allegata alla bozza di accordo fra il Condominio e **Parte_4** quest'ultima società: (i) si riserverebbe l'uso esclusivo del cortile comune contrassegnato con la particella 181, uso che era stato concesso all'autorimessa dell' **Organizzazione_5** nel quale sono stati evidenziati tre posti auto da vendere a terzi ed una porzione ad uso esclusivo dei futuri condomini; (ii) si dichiarerebbe proprietaria delle aree disegnate in verde nonostante nella tavola predisposta dal CTU nominato sarebbe evidenziato il mancato rispetto del perimetro del precedente garage e l'occupazione di diversi metri quadri di cortile; (iii) intenderebbe attribuire sulle parti comuni diritti a terzi; (iv) intenderebbe demolire i tre volumi qualificati "superfetazioni architettoniche" nel corso delle opere con pregiudizio per le ragioni degli attori; (v) intenderebbe concedere a **CP_24** il diritto di passo pedonale e carraio dall'androne di Via Kramer 19.

Le tesi dei condomini **Parte_1** e **Pt_2** sono infondate atteso che, da una mera lettura della delibera impugnata, si evince che mai, con la stessa, il Condominio ha inteso disporre delle cose comuni e/o creare diritti reali su di esse a favore di terzi (creazione che avrebbe peraltro dovuto rispettare le forme di pubblicità previste dalla legge); né, con la conclusione della bozza di accordo, **Parte_4** si è mai riservata l'uso esclusivo e/o la proprietà di alcune parti comuni.

La delibera assembleare in esame si è infatti limitata a recepire la proposta di **Parte_4** di eseguire dei lavori nell'interesse di tutti i condomini, con oneri economici interamente a carico della stessa **Org_2** dalla lettura della bozza di accordo emergono unicamente doveri a carico di **Parte_4** [...] e nessuna attribuzione di diritti ed in particolare nessuna cessione di parti comuni o di usi esclusivi.

Infine, va ribadito che la tavola 01c costituisce una rappresentazione grafica dello stato dei luoghi e pertanto non può attribuire proprietà o diritti a terzi, né del resto una qualche volontà in tal senso è desumibile dal testo dell'accordo trasfuso nella delibera assembleare impugnata.

Quanto all'ulteriore doglianza relativa al fatto che l'assemblea non avrebbe deliberato che *Parte_4* [...] eseguisse tutte le opere descritte nella bozza di contratto, non può che ribadirsi che la stessa – peraltro proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado – è infondata: l'assemblea ha infatti approvato minuziosamente il testo del contratto da sottoporre a *Parte_4* non lasciando alcun margine di discrezionalità alla commissione dei condomini. Detto accordo avrebbe dovuto comunque essere sottoscritto dall'amministratore.

Ancora, nella lettera del 15 luglio 2013, prodotta dagli attori sub doc. 7 fasc, primo grado, sono stati allegati i disegni dell'androne, la pianta del piano terra e del seminterrato e la scheda della pavimentazione Levocell che sarebbe stata posata in tutto il cortile: tale lettera, secondo quanto stabilito con la delibera impugnata, è stata inviata a tutti i condomini e tutti erano perfettamente informati dell'oggetto del *decisum*, tanto che il Signor *Pt_2* attore in primo grado ed odierno appellante, aveva fornito il suo parere in merito alla maggioranza necessaria per approvare lo spostamento e la sostituzione dei cancelli e l'apposizione all'esterno dei citofoni e di altro numero civico.

Infine, circa la dedotta applicabilità delle maggioranze e delle modalità di convocazione dell'art. 1117 *ter* c.c., si ribadisce che il riferimento a tale articolo è del tutto improprio, come affermato anche dal Giudice di primo grado, e che la destinazione delle parti comuni interessate dalle opere è rimasta immutata. Anche sotto tale profilo, l'appello *ex adverso* promosso va rigettato.

6. In ultimo la Corte rileva l'inammissibilità delle istante istruttorie riformulate nell'atto di citazione in riassunzione, istante che gli attori, in primo grado, avevano formulato per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.06.2014, e quindi tardivamente.

Tali istanze, come correttamente eccepito dal *CP_1* nella comparsa di costituzione in appello, sono inammissibili ex art. 345 c.p.c..

Quanto alla richiesta di poter deferire il giuramento decisorio all'amministratore del *CP_1*, si osserva che, nel corso della prima udienza del giudizio di primo grado, gli attori avevano chiesto di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo evidentemente superflua ogni attività istruttoria. Ciò posto, rileva la Corte che dalle circostanze oggetto del capitolo sul quale l'amministratore del condominio dovrebbe prestare giuramento non dipende in alcun modo la decisione totale o parziale della causa, trattandosi di fatti irrilevanti ai fini del presente giudizio, come esposto sub n. 5) trattando nel merito l'infondatezza dei motivi di doglianza degli appellanti.

Va altresì dichiarata l'inammissibilità delle conclusioni "nuove" formulate dagli attori nell'atto di citazione in riassunzione, in quanto, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., comma 3, "*nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione*". Come precisato anche dalla Cassazione, "*L'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontà di ottenere la pronuncia di merito favorevole, atteso che l'accertamento fattuale derivante dalla sentenza di cassazione riguarda i poteri del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado, e che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove (già precluse in appello), mentre sono consentite - e dunque non imposte "quoad validitatem" relativamente all'atto di riassunzione - le sole conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (art. 394, comma 3, c.p.c.)*".

È dunque pacifico che il giudizio di rinvio configuri un procedimento "chiuso", preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata; ciò comporta pertanto l'impossibilità per le parti di ampliare il *thema decidendum* mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, operando

altresì le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state esaminate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate, perchè diversamente si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Sulla scorta di tali principi, sono inammissibili le conclusioni formulate dagli attori ai punti nn. 6) e 7).

Né può essere accolta la richiesta di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 92 c.p.c.: la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello non è infatti circostanza imputabile agli odierni convenuti volontariamente intervenuti, bensì agli appellanti stessi, che, pur essendo gravati del relativo onere, hanno omesso la citazione dei condomini non appellanti (attori in primo grado).

Le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono l'integrale soccombenza di *Parte_2* e *Parte_1* e sono liquidate come da dispositivo, letta la nota spese degli appellati, in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto, oltre al valore della controversia – indeterminabile, complessità bassa -, dei parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria. Non può essere liquidata la fase di trattazione per il presente giudizio di rinvio in assenza di richiesta in tal senso nella nota spese degli appellati.

Le spese si liquidano una sola volta in favore degli appellati stante l'unitarietà delle difese svolte e riconoscendo un aumento complessivo del 50%, ex art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014, in ragione della pluralità di parti assistite.

Nulla sulle spese per i convenuti dichiarati contumaci.

Non sussistono le condizioni per la sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in quanto l'art.13, co.1-quater, D.P.R. n.115/2002 (inserito dall'art.1, co.17, l. 228/2012) trova applicazione nei soli giudizi di natura impugnatoria, natura che per quanto detto va esclusa per il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione (si veda quanto statuito da Cass., sent. n. 5426/2021).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, in forza della sentenza n. 6580/2023 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 27.1.2023, depositata il 6.3.2023, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così decide:

- **RIGETTA l'appello** proposto da *Parte_2* e *Parte_1* avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 15395 del 29.12.2014;
- **CONDANNA** *Parte_2* e *Parte_1*, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali del giudizio avanti la Corte di Cassazione, liquidate in complessivi € 8.269,50, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
- **CONDANNA** *Parte_2* e *Parte_1*, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € 10.419,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.6.2024

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo

Il Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis